

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTORE

“OLTRE la Cura – Oncology & Theranostic REsearch – Ente del Terzo Settore”

(testo revisionato – maggio 2026)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione e Sede

1. È costituita, ai sensi del **D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117** (di seguito “Codice del Terzo Settore” o “CTS”) e delle disposizioni del Codice Civile, un’associazione di diritto privato riconosciuta, denominata: **“OLTRE la Cura – Oncology & Theranostic REsearch – Ente del Terzo Settore”**, utilizzabile nella forma abbreviata **“OLTRE la Cura ETS”** negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. L’acronimo **OLTRE** significa **Oncology & Theranostic REsearch**, a identificare la vocazione internazionale dell’ente e il suo focus sulla ricerca teranostica e oncologica.
3. L’indicazione “Ente del Terzo Settore” ovvero il relativo acronimo “ETS”, ai sensi dell’art. 12, comma 1, D.Lgs. 117/2017, deve essere inserita in modo chiaramente leggibile in tutti gli atti, nella corrispondenza, nelle comunicazioni al pubblico e negli strumenti informatici dell’associazione, a seguito e per effetto dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
4. La sede legale dell’associazione è stabilita nel Comune di **Novara (NO)**. L’indirizzo preciso della sede legale è determinato dall’Organo di Amministrazione con apposita deliberazione; ogni variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria ed è oggetto di mera comunicazione al RUNTS.
5. L’Organo di Amministrazione ha facoltà di istituire, con propria deliberazione motivata, sedi secondarie, sezioni distaccate, uffici operativi e rappresentanze su tutto il territorio nazionale, nonché, nei limiti consentiti dalla normativa, all’estero, dandone tempestiva comunicazione al RUNTS competente.
6. L’associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Natura Giuridica e Normativa di Riferimento

1. L’associazione è un **ente privato del Terzo Settore**, costituita per atto pubblico notarile nella forma di **associazione riconosciuta**, che persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. 117/2017.

2. L'associazione acquista la personalità giuridica attraverso l'iscrizione nell'apposita sezione del RUNTS dedicata alle associazioni riconosciute, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 117/2017, in deroga alla disciplina di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
3. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice del Terzo Settore, dalle norme del Codice Civile sulle associazioni (artt. 14 e seguenti), nonché dai regolamenti interni adottati dagli organi competenti.
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle norme del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e alle disposizioni regolamentari e ministeriali vigenti in materia di enti del Terzo Settore.

TITOLO II – FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 3 – Finalità e Scopi

1. L'associazione persegue, in via esclusiva o principale, **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, nell'ambito della promozione e del sostegno della **ricerca scientifica di particolare interesse sociale**, con specifico e prioritario riferimento all'ambito oncologico.
2. In particolare, l'associazione si propone di:
 - a) **promuovere e finanziare la ricerca scientifica** nel campo dei tumori solidi aggressivi e rari, con particolare attenzione alle patologie caratterizzate da limitate opzioni terapeutiche disponibili e da elevata mortalità, laddove i bisogni medici non soddisfatti risultano maggiori e l'impatto sociale della ricerca è più rilevante;
 - b) **sviluppare e sostenere approcci teranostici**, ovvero metodologie che integrano diagnostica e terapia in un approccio unitario e personalizzato, e di **medicina di precisione**, al fine di migliorare la diagnosi precoce, la stadiazione e il trattamento dei tumori oggetto di ricerca;
 - c) **promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie biomediche**, incluse nuove molecole farmacologiche, il potenziamento di farmaci esistenti attraverso approcci innovativi, e l'applicazione delle tecnologie emergenti in campo oncologico;
 - d) **valorizzare la multidisciplinarietà** nella ricerca oncologica, incentivando l'integrazione e la collaborazione tra ricercatori e professionisti operanti nei settori della biologia molecolare e cellulare, chimica farmaceutica, medicina clinica, farmacologia, fisica medica, bioinformatica e intelligenza artificiale applicata alla medicina;

e) favorire la collaborazione tra istituzioni accademiche, enti pubblici di ricerca, IRCCS, strutture sanitarie pubbliche e private, fondazioni scientifiche e altri soggetti pubblici o privati, per il trasferimento dei risultati della ricerca alla pratica clinica e alla comunità scientifica internazionale;

f) sostenere la formazione e la carriera dei giovani ricercatori nel campo dell'oncologia, promuovendo borse di studio, premi di ricerca, programmi di mentorship e opportunità di mobilità scientifica nazionale e internazionale;

g) sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della ricerca oncologica, sulle patologie trattate e sulle potenzialità della medicina di precisione, promuovendo una cultura scientifica diffusa e consapevole;

h) contribuire alla diffusione gratuita e aperta dei risultati della ricerca finanziata, nel rispetto della normativa sulla proprietà intellettuale e dei principi dell'open science, garantendo che nessun soggetto privato ottenga diritti di accesso preferenziale o esclusivo ai risultati e alle capacità di ricerca dell'ente, in conformità ai requisiti di non commercialità di cui all'art. 79 D.Lgs. 117/2017.

3. L'associazione opera in conformità ai principi di trasparenza, imparzialità, democraticità, pari opportunità e integrità scientifica, garantendo l'indipendenza dei progetti finanziati da qualsiasi condizionamento di natura commerciale o politica.

Art. 4 – Attività di Interesse Generale

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, l'associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti **attività di interesse generale**, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017:

a) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. h), CTS): finanziamento, supporto e coordinamento di progetti di ricerca oncologica di base, traslazionale e clinica, con particolare riguardo agli approcci teranostici, alla medicina di precisione e allo sviluppo di terapie innovative per tumori solidi aggressivi e rari;

b) educazione, istruzione e formazione professionale (art. 5, comma 1, lett. d), CTS): organizzazione di corsi, seminari, convegni, scuole di alta formazione, programmi di aggiornamento scientifico e attività formative destinate a ricercatori, medici, operatori sanitari e cittadini, con riferimento all'ambito oncologico e biomedico;

c) formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, comma 1, lett. g), CTS): promozione di percorsi di formazione universitaria, post-laurea, dottorato di ricerca, master e perfezionamento, anche mediante borse di studio, premi di ricerca e programmi di mobilità internazionale a favore di giovani ricercatori in ambito oncologico e teranostico;

d) interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, comma 1, lett. b), CTS): promozione, anche in collaborazione con strutture sanitarie pubbliche o accreditate, di attività di prevenzione, screening, diagnosi precoce e supporto al paziente oncologico, nel rispetto della normativa sanitaria vigente;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lett. i), CTS): produzione e diffusione di materiali informativi, pubblicazioni, contenuti digitali e multimediali di divulgazione scientifica sull'oncologia, le biotecnologie e la medicina di precisione, destinati al grande pubblico e alle comunità scientifiche di riferimento.

2. Le attività sopra elencate sono svolte con modalità non commerciali, nel rispetto dei vincoli e dei requisiti di cui agli artt. 79 e seguenti del D.Lgs. 117/2017, ivi inclusi gli obblighi di reinvestimento degli utili, di diffusione aperta dei risultati di ricerca e di non discriminazione nell'accesso alle risorse e ai benefici della ricerca.

Art. 5 – Attività Diverse e Raccolta Fondi

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e del **D.M. 19 maggio 2021, n. 107, attività diverse** da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività principali, nei limiti quantitativi previsti dalla normativa, ovvero che le entrate da attività diverse non superino il trenta per cento delle entrate complessive dell'associazione ovvero il sessantasei per cento dei costi complessivi.

2. La valutazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse è effettuata dall'Organo di Amministrazione, che ne dà conto nella relazione di missione allegata al bilancio di esercizio.

3. L'associazione può svolgere **attività di raccolta fondi**, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni, contributi di natura non corrispettiva, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017 e nel rispetto delle **Linee guida ministeriali approvate con D.M. 9 giugno 2022**, al fine di finanziare le attività di interesse generale. La raccolta fondi è svolta nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori e del pubblico.

4. Le modalità specifiche di raccolta fondi, ivi inclusa l'organizzazione di eventi, campagne pubbliche, iniziative di crowdfunding e di charity, sono disciplinate da apposito regolamento adottato dall'Organo di Amministrazione.

TITOLO III – PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art. 6 – Assenza di Scopo di Lucro e Divieto di Distribuzione degli Utili

1. L'associazione non ha scopo di lucro. È fatto **assoluto divieto** di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nei casi di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, D.Lgs. 117/2017.

2. Costituiscono in particolare ipotesi di distribuzione indiretta di utili, ai sensi dell'art. 8, comma 3, CTS:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 D.Lgs. 81/2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, salvo prestazioni effettuate a soggetti svantaggiati nell'adempimento delle finalità istituzionali;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

3. Gli eventuali avanzi di gestione sono interamente reinvestiti nelle attività istituzionali dell'associazione, con priorità al finanziamento di progetti di ricerca oncologica coerenti con le finalità statutarie.

Art. 7 – Patrimonio e Risorse Economiche

1. Il patrimonio dell'associazione è composto da:

a) i contributi versati dai soci fondatori all'atto della costituzione;

- b)** le quote associative annuali versate dai soci;
 - c)** i contributi, le donazioni, i lasciti testamentari e le erogazioni liberali di persone fisiche, enti pubblici e privati, fondazioni, imprese e altri soggetti;
 - d)** i fondi raccolti mediante campagne di raccolta fondi e iniziative pubbliche;
 - e)** i proventi derivanti da attività di interesse generale e da attività diverse, svolte nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge;
 - f)** i contributi e le sovvenzioni pubblici, regionali, nazionali ed europei, compresi quelli erogati nell'ambito di convenzioni e di procedimenti di co-programmazione e co-progettazione di cui agli artt. 55, 56 e 57 CTS;
 - g)** i redditi e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio.
- 2.** Ai fini dell'acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione al RUNTS, l'associazione dispone, all'atto della richiesta di iscrizione, di un **patrimonio minimo liquido e disponibile non inferiore a euro 15.000,00** (quindicimila/00), ai sensi dell'art. 22, comma 4, D.Lgs. 117/2017. Qualora, per perdite di gestione, il patrimonio si riduca di oltre un terzo rispetto a tale soglia, gli amministratori provvedono ai sensi dell'art. 22, comma 5, CTS.
- 3.** Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 4.** I soci non possono richiedere la restituzione delle quote versate, né vantare diritti sul patrimonio associativo in caso di recesso, esclusione o per qualsiasi altra causa di cessazione del rapporto associativo.

TITOLO IV – ASSOCIATI E VOLONTARI

Art. 8 – Categorie di Associati e Numero Minimo

- 1.** L'associazione ha carattere aperto. Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati, le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti del Terzo Settore che condividano le finalità associative e accettino il presente statuto e i regolamenti interni.
- 2.** Sono previste le seguenti categorie di associati:
 - a) Soci Fondatori:** coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. I Soci Fondatori hanno pari diritti e obblighi rispetto agli altri soci, fatto salvo quanto disposto dal presente statuto in materia di patrimonio iniziale;

b) Soci Ordinari: persone fisiche o giuridiche che aderiscono all'associazione successivamente alla sua costituzione, previo accoglimento della domanda di ammissione da parte dell'Organo di Amministrazione.

3. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, D.Lgs. 117/2017, il numero degli associati non può essere inferiore a **sette persone fisiche o tre persone giuridiche**. Ove il numero degli associati scenda al di sotto della soglia minima, l'Organo di Amministrazione provvede, entro **un anno**, a integrarlo; in caso di mancata integrazione, l'associazione è sciolta di diritto e si applica la disciplina di cui all'art. 23 del presente statuto. Resta ferma la facoltà dell'associazione, prima della scadenza del termine, di valutare l'opportunità di trasformazione, fusione o aggregazione con altri enti del Terzo Settore aventi affinità di scopo.

4. Il numero degli associati è per il resto illimitato.

Art. 9 – Ammissione degli Associati

1. Chi intende associarsi deve presentare all'Organo di Amministrazione domanda scritta, anche in via telematica, contenente le proprie generalità, la dichiarazione di condivisione delle finalità associative, l'impegno al rispetto dello statuto, dei regolamenti interni e del Codice Etico, e il versamento della quota associativa nella misura deliberata annualmente dall'Organo di Amministrazione.

2. L'Organo di Amministrazione delibera sull'ammissione entro **sessanta giorni** dal ricevimento della domanda. In caso di mancata delibera nel termine indicato, la domanda si intende accolta. L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato per iscritto e comunicato al richiedente entro lo stesso termine.

3. Ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 117/2017, contro il rigetto della domanda il richiedente può, entro **trenta giorni** dalla comunicazione del rigetto, fare ricorso all'Assemblea degli associati, la quale delibera in via definitiva nella prima seduta utile e comunque entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

4. I criteri di ammissione non possono essere discriminatori in base a sesso, etnia, nazionalità, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale, condizioni personali o economiche del richiedente. La discrezionalità dell'Organo di Amministrazione è esercitata nel rispetto del principio di non discriminazione e di porte aperte.

Art. 10 – Diritti e Obblighi degli Associati

1. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto a:

a) partecipare all'Assemblea degli associati con diritto di voto attivo, secondo il principio "una testa-un voto" di cui all'art. 24, comma 2, CTS;

- b)** essere eletti alle cariche associative, salve le incompatibilità, i requisiti di onorabilità e le cause di ineleggibilità stabilite dalla legge e dal presente statuto;
- c)** essere informati sulle attività e sulla gestione dell'associazione, con accesso ai documenti sociali nei termini stabiliti dal regolamento interno;
- d)** fruire dei servizi e delle iniziative promosse dall'associazione nei limiti e con le modalità stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

2. Tutti gli associati sono obbligati a:

- a)** versare la quota associativa annuale nella misura e nei termini stabiliti dall'Organo di Amministrazione;
- b)** rispettare il presente statuto, i regolamenti interni, il Codice Etico e le deliberazioni degli organi associativi;
- c)** mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'associazione e di tutti i suoi componenti, astenendosi da azioni che possano arrecare danno all'immagine, al patrimonio o alle finalità dell'ente;
- d)** collaborare attivamente al perseguimento degli scopi associativi secondo le proprie competenze e disponibilità.

3. La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte limitatamente ai loro effetti patrimoniali, e non è rivalutabile.

Art. 11 – Recesso ed Esclusione

1. Il socio può **recedere liberamente** dall'associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta indirizzata all'Organo di Amministrazione. Il recesso ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il socio recedente non ha diritto alla restituzione delle quote versate né alla liquidazione di alcuna quota del patrimonio associativo.

2. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario;**
- b) mancato versamento** della quota associativa annuale per due anni consecutivi, previo invito scritto di regolarizzazione con termine non inferiore a trenta giorni;
- c) decesso** del socio persona fisica;
- d) scioglimento o estinzione** del socio persona giuridica;
- e) esclusione**, per gravi motivi, ivi incluse violazioni dello statuto, dei regolamenti interni, del Codice Etico o delle deliberazioni degli organi sociali, atti contrari agli interessi e alle finalità dell'associazione, comportamenti gravemente

lesivi dell'immagine dell'ente o degli associati, mancato rispetto degli obblighi di disclosure dei conflitti di interesse.

3. L'esclusione è proposta dall'Organo di Amministrazione e **deliberata dall'Assemblea**, ai sensi dell'art. 23, comma 3, CTS. Il socio oggetto di procedimento di esclusione deve essere previamente informato per iscritto delle contestazioni mosse nei suoi confronti e posto in condizione di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. La delibera di esclusione, adeguatamente motivata, è comunicata per iscritto all'interessato e produce effetto dalla data della comunicazione.

4. Ai sensi degli artt. 23, comma 3, CTS e 24 del Codice Civile, l'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro **sei mesi** dalla data di comunicazione della deliberazione di esclusione.

Art. 12 – Volontari e Attività di Volontariato

1. L'associazione si avvale, per il perseguimento delle proprie finalità, dell'attività di **volontari**, intesi quali persone che, per loro libera scelta, svolgono in favore dell'associazione attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'art. 17, comma 2, D.Lgs. 117/2017.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'Organo di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3. Ai sensi dell'art. 17, comma 4, CTS, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo di **10 euro giornalieri e 150 euro mensili**, e l'Organo di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa tale modalità di rimborso.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

5. L'associazione iscrive in apposito **registro dei volontari** coloro che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale, indicando data di inizio dell'attività e mansioni svolte.

6. Ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 117/2017 e del D.M. 6 ottobre 2021, l'associazione provvede ad **assicurare i volontari iscritti nel relativo registro contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per**

la responsabilità civile verso terzi. La copertura assicurativa costituisce condizione essenziale e inderogabile per lo svolgimento delle attività di volontariato e i relativi oneri sono a carico dell'associazione.

7. I volontari possono essere anche soci dell'associazione.

Art. 13 – Lavoratori e Collaboratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto del limite quantitativo di cui all'art. 33, comma 1, D.Lgs. 117/2017, secondo cui **il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari**, salvo che l'associazione non assuma la qualifica di organizzazione di volontariato (ipotesi non applicabile al presente ente).

2. I rapporti di lavoro sono retti dalla normativa applicabile e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore. La retribuzione dei lavoratori non può superare i limiti di cui all'art. 6 del presente statuto.

TITOLO V – ORGANI SOCIALI

Art. 14 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'associazione:

a) **l'Assemblea degli Associati;**

b) **l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);**

c) **il Presidente;**

d) **il Vicepresidente;**

e) **il Comitato Scientifico;**

f) **l'Organo di Controllo;**

g) **il Revisore Legale dei Conti**, nelle ipotesi di nomina obbligatoria di cui al presente statuto.

2. Tutte le cariche sociali sono, in linea di principio, **gratuite**, salvo il diritto al rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio. L'Assemblea può deliberare il riconoscimento di un compenso agli amministratori, nei limiti di cui all'art. 8, comma 3, lett. a), CTS, ovvero comunque proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, e non superiore a quanto previsto in enti operanti nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

3. Per gli enti che superino i parametri di cui all'art. 14, comma 2, CTS, gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti agli amministratori, ai dirigenti e agli associati sono pubblicati annualmente sul sito web dell'associazione.

Art. 15 – Assemblea degli Associati – Composizione e Competenze

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. **Ogni socio dispone di un voto**, secondo il principio di democraticità di cui all'art. 24, comma 2, CTS. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in subordine, dall'associato designato dai presenti.

2. Ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 117/2017, sono **competenze inderogabili** dell'Assemblea:

- a) la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di Amministrazione;
- b) la nomina e la revoca, quando previsto, dei componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti;
- c) l'approvazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio sociale;
- d) la delibera in merito alle modifiche dello statuto;
- e) la delibera sull'esclusione degli associati e sui ricorsi proposti dai soci non ammessi;
- f) la delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- g) la delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento;
- h) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 CTS, e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) l'approvazione di eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
- j) la delibera sulla determinazione di eventuali compensi agli amministratori e ai componenti degli organi sociali;
- k) ogni altra materia riservata all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Art. 16 – Assemblea degli Associati – Convocazione e Quorum

1. L'Assemblea si riunisce in **sessione ordinaria** almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Si riunisce in **sessione straordinaria** ogni volta che l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario, o quando ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

2. La convocazione è effettuata dall'Organo di Amministrazione mediante avviso scritto, anche in via telematica, recapitato a ciascun associato almeno **quindici giorni prima** della data fissata per la riunione, con indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno. In caso di urgenza documentata, il termine può essere ridotto a **sette giorni**.

3. L'Assemblea in **prima convocazione** è validamente costituita con la presenza, in persona o per delega, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In **seconda convocazione**, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso, con orario successivo di almeno un'ora rispetto alla prima.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea in sessione ordinaria sono adottate a **maggioranza dei voti espressi** dai presenti e rappresentati per delega, salvo quanto previsto per le deliberazioni di carattere straordinario.

5. Per le deliberazioni concernenti **modifiche statutarie**, occorre il voto favorevole di almeno i **tre quarti dei voti espressi dai presenti e rappresentati**, in seconda convocazione. Per le deliberazioni concernenti lo **scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio**, occorre il voto favorevole di almeno i **tre quarti degli associati aventi diritto di voto**, in conformità all'art. 21, comma 3, del Codice Civile.

6. È consentita la partecipazione all'Assemblea mediante strumenti di collegamento telematico a distanza, nel rispetto dei principi di parità di trattamento degli associati, di sicurezza e di tracciabilità della votazione, secondo le modalità stabilite dall'Organo di Amministrazione.

7. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ciascun delegato non può rappresentare più di **tre soci**. Per le associazioni con un numero di associati superiore a cinquecento si applica il limite di cinque soci di cui all'art. 24, comma 3, CTS.

8. Di ogni riunione assembleare è redatto verbale a cura del segretario designato, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 17 – Organo di Amministrazione – Composizione e Nomina

1. L'associazione è amministrata da un **Organo di Amministrazione** (denominato anche "Consiglio Direttivo") composto da un numero dispari di membri, non inferiore a **tre** e non superiore a **undici**, nominati dall'Assemblea.

2. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, D.Lgs. 117/2017, **la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci, ovvero, per le persone giuridiche associate,**

tra i soggetti dalle stesse indicati. Possono essere nominati amministratori anche soggetti non associati, fermo il rispetto del rapporto di maggioranza.

3. I componenti dell'Organo di Amministrazione durano in carica **tre esercizi**, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono **rieleggibili per non più di due mandati consecutivi**, salvo diversa deliberazione motivata dell'Assemblea adottata con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

4. Ai sensi dell'art. 2382 c.c., richiamato dall'art. 26, comma 3, CTS, non possono essere nominati amministratori, e se nominati **decadono di diritto dalla carica**, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi. Costituiscono altresì cause di ineleggibilità le condanne penali per delitti non colposi passate in giudicato, salvo riabilitazione.

5. In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno o più componenti dell'Organo di Amministrazione, lo stesso provvede alla loro sostituzione per cooptazione, con preferenza per i candidati che, in sede di nomina assembleare, abbiano ricevuto il maggior numero di voti tra i non eletti. I componenti cooptati durano in carica fino alla prima Assemblea successiva, la quale delibera in merito alla ratifica o alla sostituzione.

6. In caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti, l'intero Organo di Amministrazione si intende dimissionario e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio, e comunque entro trenta giorni, per la nomina del nuovo organo.

Art. 18 – Organo di Amministrazione – Poteri e Funzionamento

1. L'Organo di Amministrazione ha tutti i poteri di **ordinaria e straordinaria amministrazione** necessari per il conseguimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli riservati dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea. In particolare, l'Organo di Amministrazione:

- a)** cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b)** predispone il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea;
- c)** delibera l'ammissione e il rigetto degli associati e propone all'Assemblea la deliberazione di esclusione;
- d)** stabilisce l'importo delle quote associative annuali e dei contributi straordinari;
- e)** delibera l'assunzione di personale dipendente, il conferimento di incarichi e collaborazioni;

- f)** seleziona e approva i progetti di ricerca oncologica da finanziare, previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato Scientifico, definendone modalità di erogazione, monitoraggio, rendicontazione e disseminazione dei risultati;
- g)** adotta i regolamenti interni, il Codice Etico e i protocolli operativi;
- h)** nomina e revoca i componenti del Comitato Scientifico;
- i)** delibera sull'adesione a reti associative, federazioni e organismi rappresentativi del Terzo Settore;
- j)** delibera sulla stipula di convenzioni con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 55, 56 e 57 CTS;
- k)** compie ogni altro atto di gestione necessario al perseguimento delle finalità associative.

2. L'Organo di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, almeno **quattro volte l'anno** e ogni volta che lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. La convocazione avviene con avviso scritto, anche telematico, da recapitarsi almeno **sette giorni prima** della riunione; in caso di urgenza documentata, il termine può essere ridotto a **ventiquattro ore**.

3. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione possono svolgersi anche mediante strumenti di collegamento a distanza, nel rispetto del principio di collegialità e di simultanea identificazione e partecipazione di tutti i componenti.

4. L'Organo di Amministrazione delibera validamente con la presenza della **maggioranza dei componenti in carica** e a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Di ogni riunione è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 19 – Presidente e Rappresentanza Legale

1. Il **Presidente** è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti, nella prima riunione successiva alla nomina da parte dell'Assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il Presidente dura in carica per la durata del mandato dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile nei limiti previsti per i componenti dell'Organo di Amministrazione.

3. Il Presidente:

- a)** ha la **rappresentanza legale** dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio;

- b)** convoca e presiede l'Assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione;
- c)** sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni degli organi associativi;
- d)** firma gli atti e i contratti dell'associazione nei limiti delle deleghe conferitegli dall'Organo di Amministrazione;
- e)** in casi di urgenza può adottare provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, con obbligo di ratifica nella prima riunione utile e comunque entro trenta giorni;
- f)** cura i rapporti con le istituzioni, gli enti finanziatori e i partner scientifici dell'associazione.

4. Contestualmente alla nomina del Presidente, l'Organo di Amministrazione nomina al proprio interno un **Vicepresidente**, il quale esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La nomina del Vicepresidente è obbligatoria.

5. L'associazione può nominare, con delibera dell'Organo di Amministrazione, un **Segretario** e un **Tesoriere**, anche nella stessa persona, che coadiuvano il Presidente nell'espletamento delle funzioni operative, nella cura della contabilità e nell'amministrazione corrente.

Art. 20 – Comitato Scientifico

1. È istituito, quale organo statutario obbligatorio, il **Comitato Scientifico**, con funzione consultiva, di indirizzo scientifico e di garanzia della qualità e dell'integrità della ricerca.

2. Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, di **chiara fama scientifica** nei settori dell'oncologia, della teranostica, della medicina di precisione, della biologia molecolare, della farmacologia e delle discipline connesse, nonché da rappresentanti di istituzioni accademiche, IRCCS e centri di ricerca di eccellenza. I componenti del Comitato Scientifico non devono necessariamente essere associati e sono scelti in modo da garantire pluralità di competenze e indipendenza scientifica.

3. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dall'Organo di Amministrazione, su proposta del Presidente. Durano in carica tre esercizi e sono rinnovabili. Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno un Presidente e un Vicepresidente.

4. Il Comitato Scientifico:

- a)** esprime parere obbligatorio, ancorché non vincolante, sulla validità scientifica dei progetti di ricerca da finanziare;

- b)** formula raccomandazioni sull'allocazione delle risorse disponibili per la ricerca;
- c)** contribuisce alla definizione delle linee strategiche di ricerca dell'associazione;
- d)** vigila sull'integrità scientifica delle attività finanziate, anche in relazione al rispetto del Codice Etico e dei principi internazionali di integrità della ricerca (ALLEA European Code of Conduct for Research Integrity);
- e)** supporta l'associazione nelle relazioni con la comunità scientifica nazionale e internazionale;
- f)** monitora la disseminazione dei risultati della ricerca finanziata e ne valuta l'impatto.

5. Il Comitato Scientifico opera in piena autonomia e indipendenza; i suoi componenti non percepiscono compensi per l'attività svolta a titolo istituzionale, salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

6. Il funzionamento del Comitato Scientifico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'Organo di Amministrazione, sentito il Comitato medesimo.

Art. 21 – Organo di Controllo

1. L'**Organo di Controllo**, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea nei casi in cui sia obbligatorio ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 117/2017, ovvero quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti:

- a)** totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **euro 150.000,00**;
- b)** ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: **euro 300.000,00**;
- c)** dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **cinque unità**.

2. Tenuto conto della natura dell'ente e della rilevanza dei finanziamenti gestiti, **l'Assemblea procede, fin dalla costituzione dell'associazione, alla nomina di un Organo di Controllo monocratico**, anche in deroga al superamento delle soglie di obbligatorietà, al fine di assicurare una governance rafforzata e maggiore trasparenza nei confronti degli stakeholder.

3. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 del Codice Civile. **Almeno un componente effettivo deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.** L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

4. L'Organo di Controllo:

- a)** vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- b)** vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- c) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS;
- e) attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato compilato in conformità alle linee guida ministeriali;
- f) può esercitare, se previsto dalla delibera di nomina e ferma la sussistenza dei requisiti di legge, la revisione legale dei conti.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea, senza diritto di voto. Hanno diritto di prendere visione, in ogni momento, dei libri sociali e dei documenti amministrativi e contabili dell'associazione.

Art. 22 – Revisione Legale dei Conti

1. Nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017, ovvero quando l'associazione sia tenuta a redigere il bilancio consolidato o al superamento dei limiti dimensionali che rendono obbligatoria la revisione legale, la revisione dei conti è affidata a un **Revisore Legale** iscritto nell'apposito registro, ovvero a una **società di revisione legale**.
2. Il Revisore Legale è nominato dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di Controllo o dell'Organo di Amministrazione, e dura in carica tre esercizi.
3. Le funzioni di revisione legale possono essere attribuite, in caso di nomina dell'Organo di Controllo monocratico iscritto al Registro dei Revisori Legali, allo stesso Organo di Controllo, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 6, CTS.

TITOLO VI – INTEGRITÀ, CONFLITTI DI INTERESSE E CODICE ETICO

Art. 23 – Conflitti di Interesse

1. I componenti degli organi sociali, i collaboratori, i dipendenti e i volontari dell'associazione sono tenuti ad adempiere ai propri compiti con **diligenza, lealtà e nell'esclusivo interesse dell'ente**, astenendosi dal compiere atti in conflitto di interesse, anche potenziale, con l'associazione.
2. Costituisce conflitto di interesse, in via esemplificativa e non esaustiva, l'ipotesi in cui il componente di un organo sociale, o un soggetto a esso legato da rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza, lavoro, affari o altre relazioni qualificate, abbia **interesse diretto o indiretto** in una specifica operazione, decisione o procedimento dell'associazione, ivi inclusi:

- a) la selezione e il finanziamento di progetti di ricerca presentati da istituzioni o gruppi di ricerca con cui il soggetto sia affiliato o abbia avuto rapporti negli ultimi tre anni;
- b) l'affidamento di incarichi professionali, consulenze o forniture a soggetti collegati;
- c) la conclusione di convenzioni o accordi con enti terzi nei quali il soggetto abbia partecipazioni, cariche o interessi economici.

3. Ciascun componente degli organi sociali è tenuto a **comunicare preventivamente e per iscritto** all'Organo di Amministrazione (o, in caso di Presidente, all'intero Organo di Amministrazione) ogni situazione di conflitto di interesse, anche meramente potenziale, di cui sia o divenga consapevole.

4. Il componente in conflitto di interesse ha l'**obbligo di astensione** dalla discussione e dalla votazione sulle deliberazioni che riguardino l'operazione, la decisione o il procedimento oggetto del conflitto. L'astensione è verbalizzata. Le delibere assunte in violazione del presente articolo sono **annullabili** su istanza di qualsiasi altro componente dell'organo, dell'Organo di Controllo o di qualsiasi associato, entro novanta giorni dalla deliberazione.

5. All'atto della nomina e annualmente, ciascun componente degli organi sociali rende una dichiarazione sulle proprie posizioni di potenziale conflitto di interesse, secondo il modello allegato al Codice Etico. La dichiarazione è conservata agli atti dell'associazione.

6. Il presente articolo si applica altresì, in quanto compatibile, ai componenti del Comitato Scientifico e ai revisori dei progetti di ricerca.

Art. 24 – Codice Etico e Integrità della Ricerca

1. L'associazione adotta, con deliberazione dell'Organo di Amministrazione previo parere del Comitato Scientifico, un **Codice Etico** che disciplina i principi e le regole di condotta dell'ente, dei suoi organi sociali, dei collaboratori, dei volontari e dei beneficiari dei finanziamenti.

2. Il Codice Etico, in coerenza con i principi internazionali di integrità della ricerca (in particolare l'European Code of Conduct for Research Integrity di ALLEA e le linee guida ministeriali nazionali), disciplina in particolare:

- a) i principi di onestà, affidabilità, rispetto e responsabilità nella conduzione della ricerca;
- b) le procedure di selezione dei progetti, basate su peer review indipendente e su criteri scientifici trasparenti;
- c) la gestione dei conflitti di interesse e degli obblighi di disclosure;

- d)** il rispetto delle norme su privacy, protezione dei dati sensibili e bioetica, ivi inclusi i pareri dei Comitati Etici per la sperimentazione;
- e)** le politiche di open science e di disseminazione gratuita dei risultati;
- f)** il regime di proprietà intellettuale e di utilizzo dei risultati di ricerca;
- g)** le procedure di segnalazione di violazioni (whistleblowing), nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 24/2023;
- h)** il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazioni.

3. Il Codice Etico è vincolante per tutti gli associati, gli organi sociali, i collaboratori, i volontari e i beneficiari dei finanziamenti dell'associazione, che sono tenuti a sottoscriverne accettazione.

TITOLO VII – BILANCIO, TRASPARENZA E LIBRI SOCIALI

Art. 25 – Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio

- 1.** L'esercizio sociale ha inizio il **1° gennaio** e termina il **31 dicembre** di ciascun anno.
- 2.** L'Organo di Amministrazione predispone il **bilancio di esercizio**, composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, redatto in conformità ai principi e ai modelli stabiliti con **D.M. 5 marzo 2020** ai sensi dell'art. 13 CTS, e nel rispetto dei principi contabili nazionali applicabili agli enti del Terzo Settore (OIC 35).
- 3.** Il bilancio di esercizio è approvato dall'Assemblea entro **centoventi giorni** dalla chiusura dell'esercizio, salvo proroga al maggior termine di centottanta giorni nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, da indicarsi e motivarsi nella relazione di missione.
- 4.** Il bilancio approvato è depositato presso il RUNTS entro i termini di legge, ai fini della trasparenza e dell'accessibilità pubblica.

Art. 26 – Bilancio Sociale e Trasparenza

- 1.** Nei casi in cui l'associazione superi i limiti di cui all'art. 14, comma 1, D.Lgs. 117/2017 (ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro), ovvero su base volontaria qualora l'Organo di Amministrazione lo deliberi, l'associazione predispone annualmente il **bilancio sociale**, in conformità alle linee guida ministeriali (D.M. 4 luglio 2019), che dà conto del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, descrivendo le attività svolte, i risultati ottenuti e l'impatto sociale generato.
- 2.** Ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.Lgs. 117/2017, l'associazione, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a **centomila euro annui**, pubblica annualmente e tiene aggiornati sul proprio sito web gli **emolumenti**,

compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e agli associati.

3. Il bilancio sociale, ove redatto, è depositato presso il RUNTS e pubblicato sul sito web dell'associazione.

Art. 27 – Libri Sociali

1. L'associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori:

a) il libro degli associati, con l'indicazione delle generalità di ciascun associato, della data di iscrizione, della categoria di appartenenza, della quota versata e delle variazioni intervenute;

b) il libro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, CTS;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove nominato, e del Revisore Legale, ove nominato;

f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico.

2. I libri sociali sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione, nei modi prescritti dalla normativa applicabile.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e di estrarne copia a proprie spese, nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento interno, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 CTS. La **richiesta di esame** va indirizzata per iscritto all'Organo di Amministrazione, che vi dà riscontro entro trenta giorni.

TITOLO VIII – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 28 – Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i **tre quarti degli associati aventi diritto di voto**, in conformità all'art. 21, comma 3, del Codice Civile.

2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più **liquidatori**, ne determina i poteri e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, sentito il Comitato Scientifico.

3. Il patrimonio residuo, dopo la soddisfazione di tutti i debiti e obblighi sociali, è **obbligatoriamente devoluto**, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 117/2017, ad altri **Enti del Terzo Settore** individuati con delibera dell'Assemblea, **previo parere positivo dell'Ufficio statale del RUNTS** di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge. La richiesta di parere è trasmessa entro sessanta giorni dalla delibera di scioglimento.
4. L'Assemblea individua gli enti destinatari preferibilmente tra Enti del Terzo Settore operanti nel settore della ricerca scientifica oncologica o sanitaria, o comunque in settori affini per finalità a quelle dell'associazione. In mancanza, il patrimonio residuo è devoluto alla **Fondazione Italia Sociale**.
5. L'associazione non può in alcun caso distribuire il patrimonio residuo agli associati, né a soggetti non appartenenti al Terzo Settore, pena la decadenza retroattiva delle agevolazioni fiscali godute.
6. Il liquidatore deposita la relazione finale di liquidazione presso il RUNTS e ne dà evidenza pubblica sul sito web dell'associazione.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 – Iscrizione al RUNTS

1. L'associazione provvede alla propria iscrizione nel **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**, nella sezione delle associazioni riconosciute, ai sensi degli artt. 11, 22, 45 e 46 D.Lgs. 117/2017, quale condizione per l'acquisizione della personalità giuridica, della qualifica di Ente del Terzo Settore e per il godimento delle relative agevolazioni fiscali e dei benefici di legge.
2. L'Organo di Amministrazione cura il costante aggiornamento delle informazioni iscritte nel RUNTS, nei termini e con le modalità di legge, e provvede al deposito di tutte le variazioni soggette a obbligo di comunicazione.

Art. 30 – Trattamento dei Dati Personali

1. L'associazione tratta i dati personali degli associati, dei volontari, dei collaboratori, dei beneficiari dei finanziamenti e dei soggetti con cui interagisce nel rispetto del **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)** e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
2. Il titolare del trattamento è l'associazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore. L'associazione adotta l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR e tiene il registro dei trattamenti ai sensi dell'art. 30 GDPR.

3. Tenuto conto della natura e dei volumi dei trattamenti, inclusi quelli aventi a oggetto categorie particolari di dati ex art. 9 GDPR (in particolare dati relativi alla salute connessi all'attività di ricerca oncologica), l'Organo di Amministrazione valuta l'eventuale obbligo di nomina del **Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)** ai sensi dell'art. 37 GDPR e provvede a darne attuazione.

Art. 31 – Regolamenti Interni

1. L'Organo di Amministrazione adotta, in attuazione del presente statuto, i seguenti regolamenti interni:

- a) Regolamento generale di funzionamento dell'associazione;
- b) Regolamento dei lavori assembleari (sottoposto ad approvazione dell'Assemblea);
- c) Regolamento sui finanziamenti alla ricerca e sulla selezione dei progetti;
- d) Regolamento sulla raccolta fondi;
- e) Regolamento del Comitato Scientifico;
- f) Codice Etico e procedure di gestione dei conflitti di interesse;
- g) Ogni altro regolamento ritenuto necessario per il funzionamento dell'ente.

2. I regolamenti interni non possono porsi in contrasto con il presente statuto e con le norme di legge applicabili. In caso di contrasto, prevalgono lo statuto e le norme di legge.

Art. 32 – Rinvio Normativo e Clausola di Adeguamento

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del **D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)**, del Codice Civile, delle leggi speciali vigenti in materia di associazioni e di enti non profit, nonché dei decreti ministeriali attuativi emanati ai sensi del CTS.

2. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente statuto e le norme inderogabili del Codice del Terzo Settore o del Codice Civile, prevalgono le norme di legge. L'Organo di Amministrazione provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per l'adeguamento statutario.

3. L'Organo di Amministrazione è espressamente **delegato** ad apportare al presente statuto le **modifiche di carattere meramente tecnico-conformativo** imposte da sopravvenute norme inderogabili del CTS, del Codice Civile, dei decreti ministeriali attuativi o dei provvedimenti del RUNTS, salva ratifica nella prima Assemblea utile. La delega non si estende a modifiche di natura sostanziale, che restano di competenza dell'Assemblea.

Il presente Statuto è redatto in conformità al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), alla Legge 6 giugno 2016, n. 106 (legge delega per la riforma del Terzo Settore) e al D.M. 15 settembre 2020, n. 106 (Regolamento sul RUNTS).

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara, _____

I Soci Fondatori